政府信息公开

(undefined)

政策
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
依申请公开
政府公报
国家地方部门平台链接

威远鑫洋•翰林公馆二期“4•14”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2023-06-13　信息来源： 威远县应急管理局　【字体：大中小 】

2023年4月14日10时44分许，四川兴新正建筑工程有限公司在承接威远鑫洋置业有限公司翰林公馆二期项目钢筋拉直作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。直接经济损失约133万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，按《威远县人民政府关于生产安全事故调查处理有关问题的批复》要求，威远县人民政府委托威远县应急局牵头组织成立由威远县应急管理局局长杨岗同志担任组长，成员单位有威远县纪委监委、公安局、应急局、总工会、人社局、住建局、严陵镇人民政府，并邀请威远县人民检察院参加的威远县鑫洋·翰林公馆二期“4·14”一般机械伤害事故调查组，对事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和有关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。形成了《威远鑫洋·翰林公馆二期“4·14”一般机械伤害事故调查报告》。

经调查取证认定：威远鑫洋·翰林公馆二期“4·14”一般机械伤害事故是一起因员工违章操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故概况

（一）死者基本情况

姓名：舒守洪，身份证：510521**********，住址：四川泸州市泸县云龙镇；工作单位：四川兴新正建筑工程有限公司；工种：钢筋工；劳动内容：甲方安排乙方在四川威远翰林公馆，从事钢筋工种工作，其职责是钢筋制作；合同有效期：2021年11月18日至工程完工。

（二）项目基本情况

该项目总建筑面积：87611.8㎡，由5栋框剪结构高层组成，施工许可证：511024202109290101，开工时间：2021年8月20日。

（三）事故相关单位情况

1.建设单位：威远鑫洋置业有限公司（以下简称建设单位），住所：四川省内江市威远县严陵镇杉树坳街北段60号附1号；统一社会信用代码：91511024MA67H4HL87（有效期2020年7月15日至长期）；法定代表人：汤汉阳；类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.施工单位：四川兴新正建筑工程有限公司（以下简称施工单位），住所：四川省宜宾市珙县巡场镇余家小区3楼35-35号；统一社会信用代码：91511526MA67MAJJ8U；有效期2018年11月7日至长期；法定代表人：肖亚；经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；安全生产许可证编号：（川）JZ安许证字〔2019〕003766；许可范围：建筑施工；有效期：2022年2月21日至2025年2月21日。

3.监理单位：四川佳诚建设项目管理咨询有限公司（以下简称监理单位）,住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋10层1007号；统一社会信用代码：91510000660296396W；有效期：2007年至2099年12月31日；法定代表人：唐振文；经营范围：工程监理、工程造价咨询、工程咨询、招标代理、建筑工程、市政公用工程、环保工程、水利水电工程、公路工程施工、公路路面工程、公路路基工程、电力工程、通信工程、机电安装工程、测绘服务、信息技术咨询服务。

（四）合同签订情况

1.建设工程施工合同，发包人：威远鑫洋置业有限公司；承包人：珙县新正建筑工程有限公司（签订合同后更名为四川兴新正建筑工程有限公司）；签订时间：2021年3月22日；工程概况：1.工程名称：鑫洋·翰林公馆项目二期（5#-6#住宅、10#-13#住宅、地下室）、2.工程地点：内江市威远县严陵镇川威大道270号、3工程立项批准文号：川投资备〖2020-511024-70-03-485432〗FGQB-0331、4.自筹、5.工程内容：施工设计图纸所示及各类分包工程、专业发包工程（包含但不限于土建、装饰、安装、强弱电等所有施工工程以及施工场地内的临时设施）（二期总建筑面积约：101511.54平方米）。

2.建设工程监理合同，委托方：威远鑫洋置业有限公司；监理人：四川佳诚建设项目管理咨询有限公司；签约日期：2021年7月22日；监理期限：2021年8月1日至2024年2月28日；工程概况：1.工程名称：鑫洋·翰林公馆（10#—13#、21#、小区大门及地下室）、2.工程地点：内江威远县严陵镇川威大道270号；3.工程规模：本项目规划总面积约87611.5㎡；4.工程概算投资额或建筑安装工程费：建安工程费。

（五）现场勘查情况

现场位于四川省威远县严陵镇川威大道翰林公馆12号楼工地东北侧钢筋加工棚下，该钢筋加工棚西南邻12号楼工地，北隔围墙望桥里路东段，东北邻21号楼工地，东南邻13号楼工地。

中心现场位于四川省威远县严陵镇川威大道翰林公馆12号楼工地东北侧钢筋加工棚下。现场勘验发现，该钢筋加工棚南北长12米、东西宽3.8米，棚下距南缘1.1米、距东缘1.3米处有一螺纹钢制的支架，支架上方有东西2台钢筋调直机，其中靠东侧一台钢筋调直机进料口位于南侧，及其东侧为观察孔，观察孔距地0.9米，孔宽1.1米、高0.31米，该台钢筋调直机北端东侧对应下方有钢筋调直机控制器箱1个，箱盖呈关闭状，向上打开箱盖后课件控制操作面板，面板上有多个控制按钮。该2台钢筋调直机北侧为出料台。现场勘验未发现其他异常。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年4月14日7时30分，舒守洪（钢筋班组工人）到达翰林公馆二期项目12栋与13栋之间的钢筋制作棚内独自一人进行钢筋调直加工作业。

2023年4月14日上午10时50分左右，靠东侧一台钢筋调直机在作业过程中发生卡死故障。舒守洪将调直机侧面的木质安全防护盖打开，左手伸入进入观察孔清理卡料排查故障。在故障排除过程中，舒守洪左手被卷入观察孔内，进而因力上半身和左侧头部连同被卷入调直机转动系统内，造成机械伤害。

（二）应急救援情况

事故发生时，距离事故发生地约10米的陈静麒（同班组钢筋工），在搬运材料起身后发现舒守洪趴在钢筋调直机转动槽内，随即陈静麒跑到钢筋调直机处关闭机器电源，查看舒守洪受伤情况，同时立即给钢筋班组长王健报告。王健到达现场后于11时02分拨打120急救电话，同时通知项目管理人员宋玉刚、项目经理王飞。宋玉刚、王飞于11时5分左右到达事故现场，立即组织开展人员救援、疏散围观工人、保护现场等措施。120急救人员于11时14分左右到达事故现场并立即对伤者进行了救治。由于伤势过重，急救人员当场宣布伤者舒守洪死亡，死亡原因：机械伤害导致失血性休克、多发外伤死亡。

（三）事故报告情况

2023年4月14日11时施工单位项目经理王飞向建设单位项目负责人伍成均报告了事故情况，2023年4月14日11时8分王飞向施工单位主要负责人肖亚报告了事故情况，2023年4月14日17时40分伍成均向威远县住建局报告了事故情况。

（四）善后处理情况

建设单位、施工单位、监理单位等，共同对死者家属进行了安抚。同时施工单位与死者家属进行了友好地协商，就事故赔偿等问题签订了赔偿协议书和谅解书。死者于4月15日下午在威远县殡仪馆火化。

（五）事故应急救援评估

经查，事故发生后，施工方积极主动开展救援工作，妥善处置事故善后相关事宜。县应急局、县住建局、严陵镇人民政府及时赶赴现场组织指导善后处置工作。经综合评估与事故原因分析，调查组认定，事故现场处置及时，方法得当，善后工作得到较快且妥善处置，未导致更大的财产和人员伤亡，没有引起社会不良影响。

三、事故原因

（一）直接原因

舒守洪安全意识淡薄，违反钢筋调直机操作规程，在不具备机械维修资格且在调直机运行的情况下，违规修理钢筋调直机导致机械伤害死亡。

（二）间接原因

1、施工单位安全管理不规范，安全意识淡薄。未对钢筋机械安装完毕后按规定履行验收程序；对于钢筋调直机传动部位安全防护罩缺失情况下未进行安全隐患整改继续使用；未按照机械使用说明书进行维护保养，机械带病作业；对机械作业人员进行岗位安全操作规程培训不到位，致使死者违规操作造成死亡。

2、监理单位履职监督不到位。日常安全检查履职不到位。未认真履行监理职责，日常安全检查不到位流于形式。未严格按《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33–2012、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160–2016等规范要求对钢筋机械进行安全检查，对于明显的钢筋调直机安装不规范、安装装置缺失等安全隐患，未要求施工单位及时整改处理。

3、威远县住房和城乡建设局作为行业主管部门对建设领域安全工作督促不到位，县质量监督安全服务站作为具体监督部门未对施工现场进行有效的监督管理，落实“管行业必须管安全”职责不力。

四、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，对有关责任人和责任单位提出如下责任划分及处理建议。

（一）对事故单位相关责任人的责任认定及处理建议

1、舒守洪（死者）安全意识淡薄，违反操作规程，导致事故发生，对事故负主要责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2、肖亚（施工方主要负责人）未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，未能及时上报事故情况；组织实施本单位安全生产教育和培训不力；督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除本单位存在的生产安全事故隐患，导致事故发生，对此次事故负主要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、第一百一十条第二款的规定，建议处上一年年收入百分之一百的罚款（年收入155364.27元）155364.27元。

3、王飞（施工单位项目经理）未依法履行安全生产管理职责，未能及时排查出生产安全事故隐患；未及时纠正和制止职工违反操作规程的行为，导致事故发生，对此次事故负有管理责任。建议公司按内部有关规定处理。

4、徐美（施工单位安全管理人员）未依法履行安全生产管理职责，未能及时排查出生产安全事故隐患；未及时纠正和制止职工违反操作规程的行为，导致事故发生，对此次事故负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款（年收入60000元）12000元。

5、李林山（监理单位总监理工程师）未认真履行监理职责，日常安全检查不到位，未能及时排查出施工安全存在的事故隐患，导致事故发生，对此次事故负有管理责任。建议由威远县住房和城乡建设局按照有关规定进行处理。

（二）对责任单位的责任认定及处理建议

1、施工单位未认真履行安全生产主体责任，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识以及熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未对安全设备进行经常性维护、保养，未保证安全设备正常运转；未能及时发现并消除事故隐患导致事故发生，对事故发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议处人民币75万元的罚款。

2、监理单位未认真履行监理职责，日常安全检查不到位，未能发现事故隐患并要求施工单位整改处理导致事故发生，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议处人民币33万元的罚款。

（三）对有关部门的处理建议

责成威远县住房和城乡建设局向威远县政府做出深刻检查，并对质安站项目监督人员按照内部规定处理。

五、事故防范及整改措施

（一）强化落实企业主体责任。按照有关要求，建立健全符合企业实际的安全生产责任体系，提升专职安全管理人员专业知识能力，确保各个环节有人抓、有人管，切实做到主要负责人履职到位、规章制度落实到位、从业人员培训到位、资金投入到位、隐患排查到位、应急保障到位，不断夯实安全生产管理基础工作。

（二）建立健全安全生产责任制。要建立健全全员岗位安全生产责任制，实行安全生产责任制落实情况定期评估、考核制度，并与从业人员的绩效考核和奖惩制度挂钩，充分调动从业人员参与安全生产管理和隐患排查治理的积极性，最终达到安全生产责任制落到实处、确保人民群众生命财产安全的目的。

（三）强化企业安全教育培训。施工单位要认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，将此次事故作为典型案例加以分析和学习，不断强化从业人员的安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，提高从业人员防范风险的能力。

（四）建立健全安全生产岗位操作规程。施工单位要根据实际生产情况，总结经验、吸取教训，建立健全各岗位安全操作规程，有效防止违规操作造成的安全事故，减少不必要的财产损失和人员伤亡，为企业发展夯实基础。

（五）强化隐患排查治理，落实风险分级管控制度。威远县住房和城乡建设局要指导督促各建筑企业制定安全风险辨识内容，并按照相关要求在项目明显位置进行公示，督促企业全面按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，健全完善施工现场隐患排查治理制度，细化隐患排查事项，并将责任逐一分解落实。

网站声明 (/wyx/statement/tydp.shtml)

网站地图 (/wyx/siteMap/wzdt.shtml)

联系我们 (/wyx/contactUs/tydp.shtml)

主办：威远县人民政府 承办：威远县人民政府办公室

蜀ICP备07001663号 (http://beian.miit.gov.cn/) 川公网安备 51102402000017号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=51102402000017) 网站标识码：5110240045

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=12040AF2F5890534E053012819AC93C6)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=5110240045&url=https%3A%2F%2Fwww.weiyuan.gov.cn%2Fwyx%2Fsgdcbg%2F202306%2F1f307e3a4e874275956bff0ec57f6ee8.shtml)